

新北市政府環境保護局 訴願答辯書

訴 願 人：洪淑惠

地 址：新北市樹林區裕昌街 467 巷 20 弄 28 號

原處分機關：新北市政府環境保護局

發文日期：中華民國 112 年 3 月 31 日

發文字號：新北環稽字第 1121043215 號

訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服本局中華民國 112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-010273 號裁處書，提起訴願，謹依法答辯如下：

答 辯 聲 明

本件訴願不受理。

事 實

一、訴願人於 112 年 1 月 3 日 15 時 20 分許，在本市樹林區裕昌街 467 巷口水溝棄置雜物，致污染環境，經本局稽查人員現場拍照採證並製作稽查紀錄在案。本局認訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 8 款規定，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以中華民國 112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-010273 號裁處書處訴願人罰鍰新臺幣 1,200 元（下稱系爭裁處書）。

二、系爭裁處書經本局委由中華郵政股份有限公司以掛號投遞於訴願人住居所。中華民國 112 年 2 月 7 日投遞當日，郵務人員未獲會晤訴願人本人，訴願人與其同住之子許明于均因外出而不在家，亦無其他有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所接收郵件人員可代為收受，乃於當日將系爭裁處書寄存於新北市政府警察局樹林分局樹林派出所，並作送達通知書二份，一

份黏貼於訴願人住居所門首，一份置於該送達處所信箱（詳證物 2 送達證書影本、證物 3 送達通知書影本）。

三、訴願人於 112 年 2 月 13 日前往上開派出所領取系爭裁處書，並於中華民國 112 年 3 月 15 日（本局收文日）向本局提起訴願。

理 由

一、程序答辯：

本件訴願人提起訴願已逾法定期間，程序上應不予受理，惟仍就實體事項答辯如后。

二、實體答辯：

（一）按廢棄物清理法第 27 條規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：……八、於水溝棄置雜物。」同法第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：……三、為第 27 條各款行為之一。」又違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，罰鍰額度應依該準則附表所定項次裁處。

（二）本件訴願理由略謂：寄存送達應自寄存之日起經十日始生效力，本件訴願並未逾期；且訴願人並無於水溝棄置雜物之行為，原處分認定事實有誤，請求撤銷原處分等語。

（三）本件經本局稽查人員於現場拍照採證，違規事證明確。本局審酌訴願人違規情節、應受責難程度及所生影響，依前揭規定處以法定最低額罰鍰新臺幣 1,200 元。至訴願人主張非其所為等語，未提出反證以推翻本局現場採證所示之事實。

三、檢附原卷 1 宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

1、系爭裁處書影本 1 份。

2、送達證書影本 1 份。

3、送達通知書影本 1 份。

4、稽查照片影本 1 份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府環境保護局

代 表 人：局 長

中華民國 112 年 3 月 31 日